

1500549-97.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... - Pequena quantidade de entorpecente - Tráfico - Depoimento de policiais. Inadmissível a assertiva de que a prova coligida nos autos é contraditória e insuficiente, em função do auto de prisão em flagrante ser ambíguo, e em face da pequena quantidade de drogas encontrada, que caracterizaria o consumo próprio, e não o tráfico ilícito. O procedimento inquisitório destina-se à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500549-97.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-97.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2344590/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22025904 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3140/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2344590 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2344590 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 3140/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ HENRIQUE BRUM MAIA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 09h00, na Rua Alberto Faustino, nº 45, Bairro Graminha, nesta cidade e Comarca, KAUÃ HENRIQUE BRUM MAIA: (a) trazia consigo, para comercialização com terceiros, 31,69g (trinta e uma gramas e sessenta decigramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em 19 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, KAUÃ encontrava-se na localidade acima indicada quando ao perceber a viatura passou a demonstrar comportamento suspeito, o que motivou a

abordagem dos agentes públicos, que localizaram na pochete que KAUÃ portava em sua cintura, um saco plástico contendo 19 porções de maconha, um celular Samsung e R\$ 4,00 em dinheiro. E, tendo afirmado que estava no local vendendo drogas e que vendia cada porção no valor de R\$5,00, foi conduzido ao plantão, e, em ato contínuo foi preso em flagrante delito.

Auto de prisão em flagrante delito à fl. 04.

Auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

Em decisão de fls. 53/54, foi concedida a liberdade provisória, com a imposição de cautelares. Determinação da incineração dos entorpecentes e expedição de alvará de soltura (fl. 64/65).

Laudo pericial definitivo de fls. 73/75.

Regularmente intimado, o acusado apresentou Defesa Prévia de fls. 89/90.

Realizada audiência de instrução, colheu-se o depoimento de duas testemunhas, sendo decretada a revelia do acusado, ausente. Bem como foram apresentadas as alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegalidade da abordagem suscitada pela defesa, vez que, em que pese não se admite abordagens policiais amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, no caso vertente, constatou-se elementos fáticos que justificaram a decisão pela abordagem e busca pessoal. Ainda que a defesa tenha aduzido contradição entre o depoimento das testemunhas, tem-se que os depoimentos convergem para a desconfiança em relação ao comportamento suspeito de Kauã. Ademais, tais suspeitas restaram devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, consistente no nervosismo do agente com a presença policial em local conhecido da polícia como ponto de tráfico de drogas e efetiva localização da droga, em considerável quantidade.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (fls. 13/14), pelo exame químico-toxicológico com resultado definitivo positivo (fls. 73/75) e pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa e segura.

A testemunha Carlos Henrique dos Santos, que era comandante de grupo patrulha, na data dos fatos, descreve que quando entraram na Rua Alberto Faustino um indivíduo com certo nervosismo com a presença da polícia, o que motivou a abordagem e a busca pessoal. Relata que o soldado Vicente localizou que na pochete, de cor preta, continha 19 porções de maconha, acondicionadas em plástico transparente, um celular marca Samsung azul e R\$ 4,00, em duas cédulas de R\$ 2,00. Destaca que o local conhecido como ponto de tráfico. Que o acusado informou que estava precisando levantar um dinheiro e estaria vendendo cada porção por R\$5,00 reais. Ao ser questionada a testemunha sobre o comportamento do réu, esse informa que Kauã ficou assustado com a presença da polícia.

No mesmo sentido, a testemunha Vicente Cortes Guilhard Junior, relata que estava patrulhando o bairro Rubi, que conduzindo a viatura, e que na Rua Alberto Faustino, visualizou um indivíduo, que apresentou nervosismo, deu uma "ciscada", e que foram tais fatos que motivaram a abordagem, ao fazer a busca pessoal, numa pochete preta, portada pelo réu, localizou 19 buchas de maconha, acondicionada em papel transparente, dentro de sacola de mercado. Descreve que o réu informou que estava vendendo drogas porque precisava de dinheiro, e que na adolescência já tinha 4 ou 5 passagens por tráfico. Narra que em virtude de tais declarações e o resultado da abordagem, deu voz de prisão ao réu, utilizando o uso de algemas, em seguida conduziu o réu para realização corpo de delito, e as demais tratativas descritas nos autos. Ao ser questionado, relata não se recorda de ter abordado o réu anteriormente.

Não houve a interrogatório do réu ante a sua revelia.

No que toca aos depoimentos de agentes públicos, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais

elementos do conjunto probatório.

Para ilustrar:

Tribunal de Alçada Criminal - TA Crim SP "PROVA - Testemunho de policiais - Valor - Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se contém, não podendo diminuir seu valor probante, tão somente, em razão das funções que exercem. JOGO DO BICHO - Exploração pelo governo de outros jogos de azar - Irrelevância. A despeito de o jogo do bicho ser praticado em todo o território nacional, aliado à oficialização da Loto e outros jogos explorados pelo próprio Poder Público, não contrariando os usos e costumes, as disposições legais que proíbem a sua prática ainda estão vigentes, não cabendo ao Judiciário a tarefa revisadora" (TACrimSP - Ap. nº 867.199 - 7ª Câ. - Rel. Juiz Rubens Elias - v.u. - J. 15.09.94) (g.m.).

Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF. "PENAL - Apelação - Auto de prisão em flagrante ambíguo - Prova contraditória e insuficiente - Pequena quantidade de entorpecente - Tráfico - Depoimento de policiais. Inadmissível a assertiva de que a prova coligida nos autos é contraditória e insuficiente, em função do auto de prisão em flagrante ser ambíguo, e em face da pequena quantidade de drogas encontrada, que caracterizaria o consumo próprio, e não o tráfico ilícito. O procedimento inquisitório destina-se à apuração prévia dos fatos, podendo comportar vícios, sobretudo quando não influem no teor da decisão. Além disso, ao aplicar a lei, o juiz considera não a quantidade encontrada, mas a intenção do réu, se de satisfazer-se com o uso, ou obter lucro fácil às custas do padecimento de outrem. O testemunho dos policiais tem valor probatório, se somado ao contexto coligido nos autos resulta um liame harmônico e convergente, suficiente para a condenação" (TJDF - Ap. Crim. nº 18.464/98 - DF - 2ª T - Relª. Des. Aparecida Fernandes - J. 02.04.98 - DJ 27.05.98 - v.u) (g.m.).

Assim, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado.

Demonstrada assim a procedência da denúncia contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada. Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal para o delito de tráfico.

Em segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa por força da Súmula 231 do STJ. Igualmente, embora o acusado tenha, em sede fase policial (fls. 07), confessado a prática delitiva perante autoridade policial, cumprindo a exigência do artigo 68, III, alínea "d" do Código Penal, confessado perante autoridade, não é o caso de redução da pena pelo mesmo motivo acima mencionado (Súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, observo que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois, embora tecnicamente primário, ostenta diversos registros na Vara da Infância, no ano de 2021, mostrando assim próximo e reiterado envolvimento com práticas ilícitas, inclusive atos infracionais da mesma natureza, conforme se verifica das fls. 30/31.

Nesse sentido, no julgamento do HC: 650819 SC, esclareceu-se que:

"[...] 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Precedentes também do Supremo Tribunal Federal. [...] 6. Ordem denegada." (STJ - HC: 650819 SC 2021/0070227-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021). Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias

multa, calculados pelo valor mínimo legal para o delito de tráfico.
Considerando a quantidade de pena aplicada e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 o regime inicial de cumprimento é o FECHADO.
Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atenderem os acusados aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu KAUÃ HENRIQUE BRUM MAIA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

O réu respondeu o processo em liberdade, não sendo o caso de decretar sua prisão preventiva neste momento processual, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Determino a perda dos bens apreendidos (celular e quantia de R\$ 4,00) em favor da União.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade.

P.R.I.C.

Limeira, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA